主題精選：複丈 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 地籍圖重測申請複丈之要件
發布日期: 2026-05-21
內文
土地法第46條之3第1項及第2項規定：「重新實施地籍測量之結果，應予公告，其期間為三十
日。土地所有權人認為前項測量結果有錯誤，除未依前條之規定設立界標或到場指界者外，得
於公告期間內，向該管地政機關繳納複丈費，聲請複丈。經複丈者，不得再聲請複丈。」準
此，土地所有權人申請複丈之要件如下：
• (一) 土地所有權人認為測量結果有錯誤：倘非屬土地所有權人認為測量結果有錯誤，而是土
地所有權人以指界錯誤之由，不得申請複丈（司法院釋字第374號解釋）。
• (二) 土地所有權人依規定設立界標或到場指界：倘土地所有權人未依規定設立界標或到場指
界，不得申請複丈。
• (三) 公告期間內提出：重新實施地籍測量之結果，應公告30日。土地所有權人應於前揭公告
期間內申請複丈，逾期不得申請複丈。
• (四) 繳納複丈費：土地所有權人應依規定繳納複丈費。倘複丈結果有錯誤，已繳複丈費予以
退還。
• (五) 複丈以一次為限：複丈僅限一次，不得申請再複丈。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 土地合併登記之應備文件
發布日期: 2022-03-15
內文
各位同學好
今日專欄說明有關土地合併登記之應備文件：
案例：甲所有之A地與乙所有之B地相鄰，A地部分甲與丙設定有抵押權、與丁設定有典權。今
甲乙兩人欲進行土地合併以共同興建大樓，試問辦理土地合併登記應檢附哪些文件？
1. 申請書（兩種方式）： I.先複丈完再辦登記土地複丈申請書→土地複丈結果通知書→土地
登記申請書。 II.複丈與登記一併辦土地複丈及標示變更登記申請書。
2. 甲與乙之土地合併協議書。土登§88 I：二宗以上所有權人不同之土地辦理合併時，各所
有權人之權利範圍依其協議定之
3. 甲、乙之土地所有權狀。
4. 甲、乙之身分證明文件。如身分證影本、戶口名簿影本或戶籍謄本。
5. 其他文件： (1) 甲與丙之抵押權利範圍協議書。
土登§88 IV：設定有抵押權之土地合併時，該抵押
權之權利範圍依土地所有權人與抵押權人之協議定
之。 (2) 丁之同意書。地測§224 II：設定有典權或
耕作權時，應檢附該他項權利人之同意書。土登
§88 II：設定有地上權、永佃權、不動產役權、典
權、耕作權或農育權之土地合併時，應先由土地所
有權人會同他項權利人申請他項權利位置圖勘測。
但設定時已有勘測位置圖且不涉及權利位置變更
者，不在此限。土登88 III：前項他項權利於土地合

併後仍存在於合併前原位置之上，不因合併而受影
響。 (3) 都市計畫土地使用分區證明。（無法以電腦
處理達成查詢時檢附）土施§19-1：兩宗以上之土
地如已設定不同種類之他項權利，或經法院查封、
假扣押、假處分或破產之登記者，不得合併。地測
§224 I：土地因合併申請複丈者，應以同一地段、
地界相連、使用性質相同之土地為限。 (4) 合併前
後取得價值差額計算表。 (5) 土地移轉現值申報。
合併後應有持分部分之價值差額在1平方公尺之當
期公告土地現值以上者。 (6) 甲、乙印鑑證明。合
併後應有持分部分之價值差額在1平方公尺之當期
公告土地現值以上者。 (7) 丙、丁印鑑證明。 (8) 委
託書。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下